

1008159-34.2021.8.26.0565

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: JOSÉ FRANCISCO MATOS

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... ciência da ocorrência do sinistro (furto do veículo aos 21/9/2021), deu início ao procedimento de liquidação. A apólice do seguro em questão previu (cláusula 20, item 20.1, subitem 20.1.3.3 e item 20.4) a entrega dos documentos do salvado, livres e desembaraçados, necessários à sub-rogação da seguradora na posse e propriedade do veículo, a forma de pagamento da indenização e o prazo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

4ª Vara Cível

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, São Caetano do Sul - SP - cep 09581-540

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008159-34.2021.8.26.0565 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008159-34.2021.8.26.0565

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Neide Faria do Vale

Requerido:

Azul Seguro Auto e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ FRANCISCO MATOS

Vistos.

Neide Faria do Vale propôs ação titulada "alvará judicial c/c obrigação de fazer", em face de Azul Seguros Auto e Banco J. Safra S/A, todos, qualificados nos autos. Alega a autora, em síntese, que seu pai, Benedito Barbosa do Vale, adquiriu um veículo HYUNDAI/HB20 1.6 COMF, PRETO, placas BYX-0240, em 14/6/2019, financiado por Safra Financeira, mediante o pagamento de 48 parcelas de R\$ 996,90, figurando a autora como avalista no contrato em questão. O sr. Benedito faleceu aos 25/12/2020, sem deixar bens. Restavam 30 parcelas a quitar. Manteve o pagamento do financiamento, após o óbito do seu pai, porém, o veículo foi furtado aos 21/9/2021. O veículo estava com o pagamento do seguro em dia, porém a ré se nega a realizar o pagamento da indenização, em razão da existência de restrições financeira e judiciária pendentes sobre o veículo. Seguindo orientação do corretor, manteve o pagamento das prestações do veículo até 17/10/2021.

Pleiteia a retirada da restrição sobre o veículo no banco de dados do DETRAN; a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária, no valor de R\$ 64.352,00; a quitação do débito junto à Safra Financeira (20 parcelas de R\$ 996,90 = R\$ 19.938,00); a devolução das parcelas pagas referentes aos meses de janeiro a outubro de 2021 (R\$ 9.969,00) e a realização de depósito judicial no Proc. nº 0000843-73.2018.8.26.0053 da 13ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca

da Capital-SP. Ainda, a título de tutela provisória de urgência requer a suspensão das parcelas do financiamento, a partir de 17/11/2021. Com a petição inicial, vieram os documentos de págs. 05/07 e 09/27, e a procuração de pág. 08.

Foi deferida a gratuidade processual à autora (cfr. pág. 28).

Emendas à petição inicial, às págs. 49 e 66/67.

A decisão de págs. 66/67 deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade e eventuais atos de cobrança relativas ao contrato de financiamento e alienação fiduciária do veículo descrito na petição inicial.

Azul Companhia de Seguros Gerais contestou (págs. 72/89) e, preliminarmente, requereu a retificação do polo passivo. Quanto ao mérito, aduz, em resumo, que, após tomar ciência da ocorrência do sinistro (furto do veículo aos 21/9/2021), deu início ao procedimento de liquidação. A apólice do seguro em questão previu (cláusula 20, item 20.1, subitem 20.1.3.3 e item 20.4) a entrega dos documentos do salvo, livres e desembaraçados, necessários à sub-rogação da seguradora na posse e propriedade do veículo, a forma de pagamento da indenização e o prazo de que dispõe a seguradora para conclusão do procedimento. O fato de o veículo possuir restrição judicial e gravame fiduciário obstou o pagamento da indenização securitária. Por se tratar de veículo financiado, o segurado deve apresentar documento para liquidação do sinistro para que a seguradora efetue o pagamento da indenização securitária ao agente financeiro, nos limites contratados, o que não ocorreu na hipótese em questão. O valor da indenização securitária deverá ser apurado quando do pagamento de eventual indenização à seguradora e com base na tabela FIPE, vigente no respectivo mês.

Banco J. Safra S/A contestou (págs. 260/268), arguindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir. Quanto ao mérito, alegou, em suma, que não pode ser responsabilizado pela existência de restrição do veículo, eis que agiu no exercício regular de seu direito quanto à cobrança do financiamento. Em razão do sinistro ocorrido com o veículo financiado, eventual quitação do contrato deve ser dada pela seguradora. A autora não suportou danos a serem indenizados, eis que eles foram causados por sua própria conduta, não tendo ocorrido falha na prestação de serviços bancários.

A autora apresentou réplica às contestações (págs. 299/303) e juntou documentos (págs. 304/309), com subsequente manifestação das rés (págs. 313/314 e 316).

É o relatório.

Decido.

As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção de transação, não sendo caso de designação da audiência preliminar prevista no art. 334, caput, do Código de Processo Civil.

Além disso, analisando os autos, constata-se a desnecessidade de produção de outras provas, porquanto a matéria debatida é apenas de direito e de fatos em necessidade de produção de provas em audiência, comportando perfeitamente o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, conforme exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, retifique-se o polo passivo, como requerido pela correquerida Azul Companhia de Seguros Gerais, que nele deverá constar no lugar de Azul Seguros Auto. Anote-se.

Afasta-se a matéria preliminar arguida em contestação.

A autora possui interesse de agir, uma vez que pretende o reconhecimento da prescrição do débito pendente em seu nome, relativos à utilização dos serviços de telefonia prestados pela ré.

O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático.

A autora pretende que a seguradora corré realize o pagamento da indenização securitária do veículo segurado, para quitação do financiamento da instituição bancária corré, pedido esse que foi negado administrativamente por dita existência de restrição no veículo sinistrado, possuindo a autora, portanto, interesse de agir

na propositura da presente ação, sendo que as demais alegações preliminares da corré se confundem com o mérito da demanda e como tal serão analisadas. Quanto ao mérito, o pedido da ação ajuizada por Neide Faria do Vale em face de Azul Seguros Auto e Banco J. Safra S/A é improcedente.

Restou incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, bem como o sinistro ocorrido no veículo marca/modelo Hyundai/Hb20, de placas BYX-0240, assim como a negativa de pagamento da indenização em razão da existência de restrição no veículo segurado.

De fato, o veículo de propriedade do genitor da autora, falecido aos 25/12/2020 (pág. 16), possui restrição de transferência oriunda do cumprimento de sentença ajuizado pelo IPESP em face dele, Processo nº 0000843-73.2018.8.26.0053, que tramita perante a 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP (v. pág. 24 e 346), o que impossibilita o pagamento da indenização securitária pretendida pela autora.

Verifica-se que no contrato de seguro firmado pelas partes consta, na Cláusula 20, item 20.1.3.3, que:

“No caso de Indenização Integral do Veículo Segurado, ou no caso de roubo ou furto total, sem prejuízo das demais obrigações estipuladas nesta apólice, qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos que comprovem os direitos de propriedade, livre e desembaraçada de qualquer ônus, do Segurado sobre o veículo e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária” (g.n. – págs. 145/146).

Dessarte, a autora firmou o contrato de seguro e pagou o prêmio estipulado ciente da condição de que a indenização securitária seria adimplida mediante a comprovação de que o veículo segurado se encontrava livre e desembaraçado de restrições, como a existente (pág. 24), cuja presença impossibilita a transferência da propriedade do salvado para a seguradora e o exercício do direito de sub-rogação legalmente previsto (art. 786, do Código Civil).

Ressalta-se, que, conforme entendimento já exarado pelo e. TJSP a seguradora “faz jus à transferência da titularidade do salvado para si, cabendo aos autores entregar à denunciada o CRV (Certificado de Registro de Veículo) do veículo, devidamente preenchido, livre e desembaraçado de qualquer ônus”, e essa previsão contratual (Cláusula 21.3 – pág. 155) é inerente ao contrato de seguro.

Verifica-se, ainda, que a apólice foi firmada pela autora aos 02/07/2021 (págs. 17/18), após a inclusão da restrição de transferência de propriedade do veículo (28/04/2021 – pág. 244), tendo ela firmado o referido contrato ciente de que em caso de sinistro, ao recebimento da indenização integral, deveria transmitir o bem segurado livre e desembaraçado de qualquer ônus. Essa sua conduta revela ofensa ao dever de boa-fé objetiva, eis que ela estava ciente de que o salvado não poderia ser transferido à seguradora em caso de sinistro, com perda total do bem. O princípio da boa-fé objetiva norteia os contratos em todas as suas fases, inclusive na fase pré-contratual e durante a sua execução, conforme disposto no art. 422 do Código Civil: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. A cláusula geral adotada pelo Código Civil representa a proposição às partes, envolvidas em uma relação obrigacional, a serem leais e prestarem toda colaboração ao alcance dos objetivos contratuais.

Na clássica lição de Orlando Gomes:

“Ao princípio da boa-fé empresta-se ainda outro significado. Para traduzir o interesse social de segurança das relações jurídicas, diz-se, como está expresso no Código Civil alemão, que as partes devem com lealdade e confiança recíprocas. Numa palavra, devem proceder com boa-fé. (...)”

A boa-fé enquanto fonte geradora de deveres encontra-se presente no art. 422 do Código Civil (...). Não obstante o dispositivo mencionar apenas a conclusão e a execução do contrato, é certo que a boa-fé cria deveres anexos também na fase pré-contratual, isto é, naquele período de negociações preliminares e tratativas que antecedem a conclusão do contrato, bem como na fase pós-contratual (boa-fé post pactum finitum).”

Dessarte, a autora não faz jus à indenização securitária, sem prejuízo de eventual

pedido de indenização após a entrega da documentação do salvado livre de qualquer restrição, nos moldes da mencionada cláusula contratual. Melhor sorte não assiste à autora quanto ao pleito de restituição das mensalidades pagas após o falecimento de seu genitor, eis que se trata de contraprestação ao serviço de seguro, que foi efetivamente prestado pela corré, sendo que não há óbice ao pagamento da indenização desde que haja a liberação da restrição de transferência do veículo segurado. Entrementes, incabível a este Juízo sobrepujar a restrição imposta pela 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, para fornecer a autorização pretendida de transferência de titularidade do bem (item d – pág. 4), cujo pleito deve, se o caso, ser direcionado ao referido Juízo, competente para deliberar sobre a constrição. Por fim, não houve falha na prestação de serviços bancários do corréu Banco J. Safra S/A, eis que as cobranças fundamentam-se no contrato de financiamento firmado, não podendo o banco demandado ser obrigado a dar a quitação pretendida, uma vez que não houve a aprovação da indenização para o sinistro ocorrido (pág. 102). Dessarte, o decreto de improcedência ao pedido da autora é medida de rigor.

Posto isso, e à vista do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação proposta por Neide Faria do Vale em face de Azul Seguros Auto e Banco J. Safra S/A, revogando-se a tutela de urgência concedida (págs. 66/67). Sucumbente, a autora arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos aos patronos da parte contrária, ora arbitrados em 10% do valor da causa atualizado (5% para cada corré). Publique-se. Intime-se. Dispensado o registro (Prov. CG nº 27/2016) e cálculo de apuração do preparo recursal (Comunicado CG nº 916/2016 – Proc. 2015/65007 – DJE de 23.06.2016).

São Caetano do Sul, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA